

¿Debe el Derecho europeo prevalecer siempre sobre el nacional?

La primacía es lo que separa al Derecho de la Unión del resto del Derecho internacional. También es lo que más incomoda: un juez inaplica una ley votada aquí sin que nadie la derogue.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Debe el Derecho europeo prevalecer siempre sobre el nacional?

Una norma europea debe aplicarse aunque contradiga una ley aprobada por el Parlamento español.

FORMATO

mesa-redonda

DURACIÓN

55-60 min

AGRUPACIÓN

Cinco roles + público con turno de preguntas

Objetivos

- Explicar qué es la primacía del Derecho de la Unión y en qué se diferencia de la jerarquía normativa interna.
- Valorar la tensión entre integración europea y soberanía parlamentaria con argumentos jurídicos, no solo políticos.
- Distinguir el papel del TJUE, del Tribunal Constitucional y del legislador nacional en un conflicto de normas.

Conceptos clave: primacía · efecto directo · reglamento · directiva · cuestión prejudicial · soberanía · atribución de competencias

Encaje curricular

- **CJD · U2** — Ciudadanía global y Unión Europea — primacía, efecto directo, reglamento y directiva se explican íntegramente en esta unidad.
- **CJD · U1** — Sociedad y Derecho — aquí se separa por primera vez jerarquía, primacía y competencia, que es la confusión que este debate pone a prueba.

Competencias clave: CCL · CC · CD

De qué va

Cuando una norma española contradice una norma europea aplicable, el juez español deja de aplicar la española. No hace falta derogarla, ni esperar al Tribunal Constitucional, ni que nadie del Parlamento intervenga. Eso es la **primacía**, y es la diferencia práctica más grande entre el Derecho de la Unión y el resto del Derecho internacional.

Dicho así suena técnico. Formulado de otro modo suena a otra cosa: un juez puede inaplicar una ley que votaron los representantes elegidos por la ciudadanía. Los Estados aceptaron eso al entrar, atribuyendo el ejercicio de competencias a la Unión; pero varios tribunales constitucionales europeos han sostenido que esa atribución tiene un suelo que no se puede traspasar. Esta mesa redonda pone a discutir las tres posiciones que existen realmente en el debate jurídico europeo, no dos.

Argumentario

A FAVOR DE LA PRIMACÍA SIN EXCEPCIONES

- **Sin primacía, el Derecho europeo sería una recomendación.** Veintisiete Estados aplicando cada uno lo que le convenga equivale a no tener norma común. El mercado interior, la libre circulación y los derechos que dependen de ellos se sostienen precisamente porque la norma se aplica igual en Lisboa y en Tallin.
- **Nadie impuso nada: los Estados lo aceptaron al entrar.** La atribución del ejercicio de competencias se hizo por tratado, ratificado por los procedimientos internos de cada país. Retirarse también es posible, y un Estado lo ha hecho. Lo que no cabe es quedarse dentro y aplicar solo lo que gusta.
- **El juez nacional no decide solo.** Si duda de cómo interpretar una norma europea, plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. No hay una inaplicación arbitraria: hay un procedimiento con un tribunal común.
- **La primacía protege también frente al propio Estado.** Buena parte de los derechos de consumo, de protección de datos y ambientales llegaron por esta vía. Sin primacía, un gobierno podría vaciarlos con una ley interna.

PRIMACÍA CON UN LÍMITE CONSTITUCIONAL

- **La atribución tiene un fundamento, y el fundamento es la Constitución.** La Unión ejerce competencias que los Estados le han dado; lo que no puede es alterar la identidad constitucional de quien se las dio, porque entonces se estaría reformando una Constitución sin seguir su procedimiento de reforma.
- **No es una posición marginal.** Varios tribunales constitucionales europeos han formulado reservas parecidas: la primacía opera plenamente, pero no puede vaciar los principios esenciales ni el contenido básico de los derechos fundamentales.
- **Un límite claro evita conflictos, no los crea.** Saber de antemano dónde está la frontera obliga a legislar dentro de ella y da previsibilidad a los dos lados.
- **Es un límite excepcional, no una puerta de salida.** Se invoca en casos contados y con motivación reforzada; usarlo como excusa habitual sería, de hecho, dejar de aplicar el Derecho de la Unión.

EN CONTRA: LA ÚLTIMA PALABRA ES DEL PARLAMENTO NACIONAL

- **La legitimidad democrática más directa sigue siendo la nacional.** La ciudadanía elige su Parlamento con mucha más información y participación que en las elecciones europeas, y ese Parlamento es a quien puede pedir cuentas.
- **Inaplicar no es derogar, y ahí está el problema.** La ley sigue en el BOE, formalmente vigente, pero no se aplica. Para quien no es jurista, el resultado es un ordenamiento donde no se sabe qué obliga leyendo el boletín.
- **La Comisión no se elige por sufragio directo.** Quien propone la norma europea no responde ante las urnas de la misma manera; el Parlamento Europeo codecide, pero la iniciativa está en un órgano sin elección directa.

- **Existen alternativas al automatismo.** Podría exigirse una declaración previa del Tribunal Constitucional, o un trámite parlamentario de adaptación, antes de que una norma interna deje de aplicarse.

Cómo se desarrolla

- 0 **Reparto de roles y preparación** 12 min
Cinco roles: juez nacional, magistrado del TJUE, diputado del Parlamento español, eurodiputada y jurista del Constitucional. Cada uno prepara su posición con el argumentario.
- 0 **Caso de arranque** 5 min
El profe expone un conflicto concreto: una ley española que fija plazos de garantía inferiores a los de una directiva ya traspuesta tarde.
- 0 **Primera ronda de intervenciones** 15 min
Tres minutos por rol, sin interrupciones. Cada uno responde a la misma pregunta: ¿qué debe hacer el juez el lunes por la mañana?
- 0 **Réplicas cruzadas** 12 min
Turno libre moderado. Se exige responder a lo dicho por otro rol, no repetir la intervención inicial.
- 0 **Preguntas del público** 8 min
El resto de la clase pregunta. Cada pregunta debe dirigirse a un rol concreto.
- 0 **Cierre y votación razonada** 8 min
Votación individual sobre la moción, con una línea de justificación escrita. Se leen tres justificaciones de cada lado.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **Lo que dice el TJUE, sin matices.** La primacía obliga a todas las autoridades nacionales, incluidos los tribunales constitucionales, y la identidad constitucional no justifica dejar de aplicar su jurisprudencia. Así lo resolvió al condenar a Polonia por dos sentencias de su Tribunal Constitucional, al que además no consideró un tribunal independiente (TJUE, C-448/23, *Comisión contra Polonia*, 18 de diciembre de 2025).
- **Lo que dijo nuestro Constitucional.** La primacía no es supremacía: el Derecho de la Unión se aplica con preferencia dentro de las competencias atribuidas a la Unión, pero la

Constitución sigue siendo la norma suprema (Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004). Es la posición intermedia de la mesa.

- **Alemania, 2020.** El Constitucional alemán declaró *ultra vires* un programa de compra de deuda del BCE y la sentencia del TJUE que lo avalaba (5 de mayo de 2020). La Comisión abrió un procedimiento de infracción en junio de 2021 y lo cerró en diciembre, tras los compromisos de Alemania.
- **El diálogo entre tribunales.** En su primera cuestión prejudicial, el Constitucional español preguntó si podía exigir más garantías que las pactadas en la UE para entregar a alguien condenado en ausencia; el TJUE respondió que no (*Melloni*, C-399/11, 2013) y el TC aplicó esa respuesta (STC 26/2014).
- **La primacía como escudo del consumidor.** El Supremo había limitado la devolución de las cláusulas suelo a lo cobrado desde el 9 de mayo de 2013; el TJUE exigió devolverlo todo desde la firma del préstamo (*Gutiérrez Naranjo*, C-154/15, 21 de diciembre de 2016), y el Supremo cambió su doctrina.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **Artículo 93 de la Constitución:** por ley orgánica se puede autorizar un tratado que atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es la puerta de entrada de la primacía (Declaración del TC 1/2004).
- **573 cuestiones prejudiciales** plantearon los jueces de los Estados miembros al TJUE en 2024; el país que más planteó fue Italia, con 98 (TJUE, informe anual 2024).
- **70,4 % y 49,2 %:** participación en las elecciones generales de 2023 y en las europeas de 2024 en España (Ministerio del Interior, datos provisionales).
- **18 de diciembre de 2025:** el TJUE condena a Polonia porque su Tribunal Constitucional desafió la primacía del Derecho de la Unión (asunto C-448/23).

¿Debe el Derecho europeo prevalecer siempre sobre el nacional?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Dominio del mecanismo jurídico Usa correctamente primacía, efecto directo y cuestión prejudicial, sin confundirlos con la jerarquía normativa interna. CC	☐	☐	☐	☐
Consistencia del rol Defiende la posición asignada con sus mejores argumentos, aunque no coincida con la propia. CPSAA	☐	☐	☐	☐
Uso de fuentes Cita al menos una norma o sentencia real y localiza dónde se publicó (DOUE, BOE). CD	☐	☐	☐	☐
Intervención en la mesa Respeta el turno, responde a lo dicho por otros y no repite su intervención inicial. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

Una norma europea debe aplicarse aunque contradiga una ley aprobada por el Parlamento español.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de la primacía sin excepciones

Sin primacía el Derecho europeo sería una recomendación: cada Estado aplicaría lo que le conviniera y el mercado interior y los derechos que sostiene se desharían país a país.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

Primacía con un límite constitucional

La Unión ejerce competencias atribuidas por los Estados, y esa atribución tiene un suelo: los principios esenciales de la Constitución, que ningún tratado puede vaciar.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra: decide el Parlamento nacional

Quien vota es la ciudadanía de cada Estado; que un juez inaplique una ley aprobada por sus representantes, sin derogarla nadie, desplaza la decisión política fuera de su sitio.

✂ recorta por aquí

EQUIPO DE MODERACIÓN

Moderación y observación

Dais y quitáis turnos, controláis los tiempos de cada fase y anotáis qué argumentos quedan sin respuesta. No defendéis ninguna postura: vuestra tarea es que el debate sea limpio y ordenado.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *Una norma europea debe aplicarse aunque contradiga una ley aprobada por el Parlamento español.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

